

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1692/2538

นาง ฐาปนีย์ เอี่ยมผ่อง ไส  
พลตำรวจเอก พจน์ เกษะนันท์  
หม่อมราชวงศ์ หญิง สม ปอ ง เกษะ  
นันท์ และ

โจทก์

จำเลย

จำเลย

นาง อา จา รี หอม เศรษฐี ผู้ เข้า เป็น คู่  
ความ แทน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 391, มาตรา 456 วรรคสอง

จำเลยตกลงขายที่ดินและบ้านแก่โจทก์ในราคา 2,000,000 บาทแม้ไม่มีหนังสือสัญญาซื้อขายเป็นหลักฐาน แต่โจทก์ได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วเป็นเงิน 900,000 บาท ตามเช็คเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 จึงเป็นสัญญาจะซื้อขายที่ดินและบ้านที่บังคับได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง จำเลยตกลงขายที่ดินและบ้านแก่โจทก์ และโจทก์ชำระหนี้บางส่วนแล้ว โดยไม่ได้กำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านไว้แน่นอน การที่โจทก์มีหนังสือแจ้งกำหนดวันเวลาให้จำเลยจัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้ และได้รับเงินค่าที่ดินและบ้านส่วนที่เหลือ ณ สำนักงานที่ดิน หากจำเลยไม่ไปตามนัดขอบอกเลิกสัญญา จำเลยได้รับหนังสือแล้ว แต่ไม่ไปตามนัดส่วนโจทก์ได้ไปตามนัด และได้เขียนเช็คเพื่อชำระราคาที่ดินที่เหลือไปพร้อมแล้ว เช่นนี้ฟังได้ว่าจำเลยผิดนัดผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว สัญญาดังกล่าวจึงเลิกกัน คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา 391 จำเลยจึงต้องคืนเงินค่าที่ดินและบ้านที่รับไว้พร้อมทั้ง ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันรับไว้จนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าเสียหายที่ โจทก์อาจนำที่ดินและบ้านไปขายต่อได้กำไรหากจำเลยไม่ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เพราะที่ดินและบ้านนั้นราคาสูงขึ้น เป็นความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการที่จำเลยไม่ชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 222

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2530 จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกและ ในฐานะผู้รับพินัยกรรมของนางลัดดา เกษะนนท์ได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 81351 พร้อมบ้านเลขที่ 99/17 ให้แก่โจทก์ราคา 2,000,000 บาท โจทก์ได้ชำระเงินไปบางส่วนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2530 เป็นเงิน 600,000 บาท และวันที่ 20 มีนาคม 2531 เป็นเงิน 300,000 บาท จำเลยจะโอนที่ดินพร้อมบ้านให้แก่โจทก์โดยปลอดจากการ จำนองและภาระผูกพันใด ๆ ตามวันเวลาที่จะนัดหมายกันในภายหลัง โดยให้โจทก์ ชำระราคาส่วนที่เหลือให้แก่จำเลยในวันโอน ต่อมาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2531 โจทก์ได้ติดต่อให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าวให้แก่โจทก์และ รับชำระราคาส่วนที่เหลือ แต่จำเลยผิดผ่อนดลอดมาโจทก์แจ้งกำหนดวันโอน กรรมสิทธิ์ไปยังจำเลยและให้จำเลยรับชำระราคาที่เหลือจากโจทก์ ในวันที่ 13 กันยายน 2531 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา และ ถือเอาหนังสือดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาให้จำเลยนำเงินที่รับไป จำนวน 900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอีก 500,000 บาทมาชำระให้แก่ โจทก์ จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉยถือว่าจำเลยจงใจไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยพร้อมทั้งค่าเสียหายจำนวน

1,445,924.66 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 1,400,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่เคยขายที่ดินโฉนดเลขที่ 81351 พร้อมบ้านเลขที่ 99/17 ให้แก่โจทก์ และไม่เคยได้รับเงินจำนวน 900,000 บาท จากโจทก์ ที่โจทก์มีหนังสือนัดหมายว่าพร้อมที่จะรับโอนและชำระเงินแก่จำเลยในวันที่ 14 กันยายน 2531 นั้น ที่จริงโจทก์เองไม่ไปตามนัด โฉนดเลขที่ 81351 ยังเป็นชื่อของนางลัดดา เกกะนันท์ และติดจำนองอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยทั้งยังไม่เคยจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของจำเลยแต่อย่างใด โจทก์ยอมรับว่าจำเลยยังไม่มีสิทธิที่จะจดทะเบียนขายที่ดินแปลงนี้ให้แก่โจทก์ได้ โจทก์จะยอมตกลงซื้อที่ดินซึ่งยังไม่สามารถทำการจดทะเบียนโอนได้อย่างไร เป็นการนำความเท็จมาฟ้องโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยถึงแก่กรรม โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกหม่อมราชวงศ์หญิงสมปอง เกกะนันท์ และนางอาจารย์ หอมเศรษฐี ทายาทของจำเลยเข้าเป็นคู่ความแทนศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นสามีนางลัดดา เกกะนันท์ นางลัดดาเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 81351 และบ้านเลขที่ 99/17

หมู่บ้านพฤษชาติแขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางลัดดาถึงแก่ความตายเมื่อปี 2530 นางลัดดาทำพินัยกรรมยกบ้านและที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลย จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางลัดดาโจทก์ส่งจ่ายเช็คให้จำเลยเช็คฉบับแรกลงวันที่ 28 ธันวาคม 2530 จำนวนเงิน 600,000 บาท เช็คฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2531 จำนวนเงิน 300,000 บาท จำเลยได้รับเงินตามเช็คดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 และวันที่ 22 มีนาคม 2531 ตามลำดับมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยขนบ้านและที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์เบิกความยืนยันว่าโจทก์ชำระหนี้แก่จำเลยเป็นค่าซื้อที่ดินและบ้านเป็นการชำระหนี้บางส่วน โดยชำระเป็นเช็คเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 รวมเป็นเงิน 900,000 บาท จำเลยเองก็เบิกความยอมรับว่าได้รับเช็คดังกล่าวและนำเข้าบัญชีของตนจริง จำเลยอ้างเพิ่มว่าเป็นเช็คที่โจทก์จ่ายชำระหนี้เงินยืมให้แก่จำเลย โดยจำเลยอ้างว่าโจทก์มากู้เงินจำเลยไปใช้ในการค้าเพชรพลอย โดยมีพันตำรวจโทกวินทร์รับรองการกู้ให้แต่ในคำให้การของจำเลยปฏิเสธว่าไม่เคยรับเงิน 900,000 บาท ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2, 3 (เอกสารหมาย จ.4 จ.5) จากโจทก์เป็นค่าซื้อที่ดินแต่อย่างใด โดยไม่ได้ให้การเลยว่ารับเช็ค เอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 เป็นการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่จำเลย และชั้นพิจารณาสืบพยานเมื่อโจทก์นำเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 เข้าอ้างเป็นพยานหลักฐาน จำเลยก็ไม่ได้คัดค้านไว้ให้เห็นว่าเป็นเช็คชำระเงินยืมให้แก่จำเลยแต่อย่างใด ที่จำเลยนำสืบว่าโจทก์มากู้เงินจำเลยไปใช้ค้าเพชรพลอย โดยมีพันตำรวจโทกวินทร์รับรอง จำเลยก็ไม่ได้นำพันตำรวจโทกวินทร์มาสืบสนับสนุนทั้งการกู้ยืมเงินจำเลยซึ่งจำเลยนำสืบว่าโจทก์กู้ยืมไปครั้งละ 200,000-300,000 บาท นั้น นอกจากจะไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือแล้ว จำเลยยังเบิกความรับว่าขณะกู้ยืมไม่ได้ให้โจทก์มอบเช็คชำระหนี้ไว้ในวันนั้นแต่อย่างใดด้วยจึงเห็นได้ว่าการนำสืบของจำเลยที่ว่าเช็คเอกสารหมาย จ.4 จ.5 เป็นเช็คชำระหนี้เงินยืมเป็นการนำสืบลอย ๆ ไม่น่าเชื่อถือเช่นนี้พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักกว่าพยานจำเลย ฟังได้ว่าจำเลยตกลงขายที่ดิน

และบ้านดังกล่าวแก่โจทก์ในราคา 2,000,000 บาทและแม้ไม่มีหนังสือสัญญาซื้อขายเป็นหลักฐาน แต่โจทก์ได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วเป็นเงิน 900,000 บาท ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.5 จึงเป็นสัญญาจะซื้อขายที่ดินและบ้านที่บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยผิดสัญญาในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 81351 พร้อมบ้านเลขที่ 99/17 หมู่บ้านพฤษภาฯ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยตกลงขายที่ดินและบ้านดังกล่าวแก่โจทก์ และโจทก์ชำระหนี้บางส่วนแล้ว โดยไม่ได้กำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านไว้แน่นอน การที่โจทก์มีหนังสือแจ้งกำหนดเวลาให้จำเลยจัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้และได้รับเงินค่าที่ดินและบ้านส่วนที่เหลือในวันที่ 13 กันยายน 2531 เวลา 9 นาฬิกา ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ หากจำเลยไม่ไปตามนัดคำขอบอกเลิกสัญญา และจำเลยได้รับหนังสือแล้วแต่ไม่ไปตามนัด ตรงข้ามฝ่ายโจทก์ได้ไปตามนัดตั้งปรากฏตามบันทึกเอกสารหมายเลข จ.10 และได้เขียนเช็คเพื่อชำระราคาที่ดินที่เหลือไปพร้อมแล้วตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.11 เช่นนี้จึงฟังได้ว่าจำเลยผิดนัดผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว สัญญาดังกล่าวจึงเลิกกัน คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 จำเลยจึงต้องคืนเงินค่าที่ดินและบ้าน 900,000 บาท ที่รับไว้พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันรับไว้จนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนค่าเสียหาย 500,000 บาทซึ่งโจทก์เรียกจากจำเลยตามหนังสือบอกกล่าวให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านนั้น โจทก์นำสืบว่าหากจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้แก่โจทก์ในช่วงแรกทีบอกกล่าว โจทก์อาจนำไปขายต่อได้กำไรไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เพราะขณะนั้นที่ดินและบ้านนั้นราคาสูงขึ้นซึ่งนางบังอร ดินิสสัย เจ้าพนักงานที่ดินพยานจำเลยเองก็เบิกความรับรองว่าที่ดินแถวบางกะปิ ซึ่งที่ดินและบ้านดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตมีราคาสูงขึ้นกว่าปี 2530 ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโจทก์อาจเรียกเอาได้ เพื่อ

ความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการที่จำเลยไม่ชำระหนี้ตามประมวล  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222และเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้แก่  
โจทก์เป็นเงิน 20,000 บาท

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 900,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวน 600,000 บาทและ 300,000 บาท นับแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2530 และวันที่22 มีนาคม 2531 ตามลำดับจนกว่าจะชำระเสร็จและชำระค่าเสียหาย20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ